

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5659/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด นครสวรรค์
นาย สุชาติ ศ รี คง ไทย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 83, มาตรา 288

จำเลยกับพวกมาด้วยกันและทำร้ายผู้เสียหายในลักษณะที่เป็นการช่วยกันทำร้าย ถือได้ว่าจำเลยกับพวกมีเจตนาร่วมกันทำร้ายผู้เสียหาย ไม่ใช่ที่จำเลยใช้และจอบที่ ย. พวกของจำเลยใช้ดีทำร้ายผู้เสียหายมีขนาดใหญ่และดีหลายครั้ง ทั้งดีที่ศีรษะอันเป็นอวัยวะสำคัญ ซึ่งอาจทำให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตายได้โดยง่าย ประกอบกับก่อนที่จำเลยจะหยุดดีทำร้าย จำเลยได้พูดว่าตายแล้วพอ หยุดแสดงว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกอีก 2 คน ร่วมกันใช้กำลังประทุษร้ายนายบุญสม คล้ายสกุล ผู้เสียหายจนล้มลง แล้วร่วมกันใช้ไม้ไผ่ยาว 1 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 นิ้วครึ่ง และจอบด้ามไม้ไผ่ยาวประมาณ 1 เมตร เป็นอาวุธดีประทุษร้ายร่างกายผู้เสียหายบริเวณที่ศีรษะและลำตัวอย่างแรงหลายครั้งโดยเจตนาฆ่า แต่ผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตาย เพียงได้รับอันตรายสาหัส ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 83

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288, 80, 83 ให้ลงโทษจำคุก 10 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิด
เหตุจำเลยกับนายยงและนายพัดได้ทำร้ายผู้เสียหายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ปัญหาที่
จะต้องวินิจฉัยมีว่า จำเลยร่วมกับนายยงหรือนายพัดทำร้ายผู้เสียหายหรือไม่และ
จำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายหรือไม่ แม้ตามคำเบิกความของพยานโจทก์จะไม่ปรากฏ
ว่าจำเลยกับนายยงและนายพัดได้นัดแนะกันมาก่อนที่จะร่วมกันทำร้ายผู้เสียหายแต่
การกระทำของจำเลยกับพวกที่มาด้วยกันและทำร้ายผู้เสียหายในลักษณะที่เป็นการ
ช่วยกันทำร้าย ถือได้ว่าจำเลยกับพวกมีเจตนาร่วมกันทำร้ายผู้เสียหาย ไม่ใช่ที่จำเลย
ใช้และจบที่นายยงใช้ดีทำร้ายผู้เสียหายมีขนาดใหญ่และดีหลายครั้ง ทั้งดีที่ศีรษะอัน
เป็นอวัยวะสำคัญ ซึ่งอาจทำให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตายได้โดยง่ายประกอบกับก่อนที่
จำเลยจะหยุดดีทำร้าย จำเลยได้พูดว่าตายแล้ว พอหยุด เป็นการแสดงเจตนาของ
จำเลยว่าการจะให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย การกระทำของจำเลยจึงเป็นความ
ผิดตามฟ้อง

พิพากษายืน.

(อัมพร ทองประยูร-ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ